

Aufgabenheft Session 1

Rechtliche Grundlagen der Berufsausbildung — Übungen im IHK-Klausurformat

Lernfeld 1 — Die eigene Rolle im Betrieb mitgestalten · © Can Siebert · 2026

Selbstlernmaterial

So nutzen Sie dieses Aufgabenheft

Bearbeiten Sie alle Aufgaben zunächst *ohne* in die Lösungen zu schauen. Schreiben Sie Ihre Antworten in vollständigen Sätzen — die IHK-Prüfung verlangt formulierte Begründungen, nicht bloße Stichworte. Beachten Sie die *Operatoren* (nennen, erläutern, beurteilen, begründen) — sie geben den geforderten Antwort-Tiefegrad vor. Erst danach öffnen Sie den Lösungsteil ab Seite 3 und vergleichen.

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgaben	1
2 Lösungen	3

1 Aufgaben

Aufgabe 1 — Duales System und Rollen (10 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Duale Ausbildung

Sie beginnen Ihre Umschulung zur Kauffrau/zum Kaufmann für Büromanagement.

- (a) **Erklären** Sie, warum die Berufsausbildung als „duale Ausbildung“ bezeichnet wird. (3 P.)
- (b) **Nennen** Sie die beiden Lernorte und je eine typische Aufgabe. (3 P.)
- (c) **Unterscheiden** Sie die Begriffe Auszubildende:r, Ausbilder:in und Auszubildende:r. (4 P.)

Aufgabe 2 — Rechtsgrundlagen (12 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Ausbildungsvertrag (BBiG, Ausbildungsordnung)

Die Rechtsgrundlagen der Ausbildung bauen vom Allgemeinen zum Konkreten aufeinander auf.

- (a) **Beschreiben** Sie, was das BBiG grundsätzlich regelt. (3 P.)
- (b) **Erläutern** Sie den Unterschied zwischen Ausbildungsrahmenplan und betrieblichem Ausbildungsplan. (4 P.)
- (c) **Ordnen** Sie in die richtige Reihenfolge (vom Allgemeinen zum Konkreten): betrieblicher Ausbildungsplan, BBiG, Ausbildungsrahmenplan, Ausbildungsordnung. (2 P.)
- (d) **Erklären** Sie, warum der betriebliche Ausbildungsplan für jeden Betrieb individuell ist. (3 P.)

Aufgabe 3 — Der Berufsausbildungsvertrag (14 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Ausbildungsvertrag — § 11 BBiG

Ein 17-jähriger Bewerber soll einen Ausbildungsvertrag erhalten.

- (a) **Nennen** Sie, wer den Vertrag unterschreiben muss. (3 P.)
- (b) **Erklären** Sie, in welcher Form der wesentliche Vertragsinhalt niederzulegen ist und welche Form ausgeschlossen ist. (3 P.)
- (c) **Nennen** Sie fünf der neun Pflichtinhalte nach § 11 BBiG. (5 P.)
- (d) **Erläutern** Sie, bei welcher Stelle das Arbeitsverhältnis eingetragen wird und warum. (3 P.)

Aufgabe 4 — Pflichten und Fristen (12 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Rechte und Pflichten als Azubi

- (a) **Nennen** Sie drei Pflichten der Auszubildenden (§ 13) und drei Pflichten der Ausbildenden (§§ 14–16). (6 P.)
- (b) **Erläutern** Sie die zulässige Dauer der Probezeit (§ 20 BBiG). (2 P.)
- (c) **Erklären** Sie, warum die Ausbildungsvergütung mindestens jährlich steigen muss (§ 17 BBiG). (2 P.)
- (d) **Ordnen** Sie zu: Wer hat die Pflicht zur Freistellung für die Berufsschule und wer zum Führen des Berichtshefts? (2 P.)

Aufgabe 5 — Jugendarbeitsschutzgesetz (14 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Jugendarbeitsschutzgesetz (Suche)

Lena (17) beginnt ihre Ausbildung. Prüfen Sie mithilfe des JArbSchG:

- (a) **Beurteilen** Sie: Der Betrieb möchte Lena 9 Stunden täglich an 6 Tagen beschäftigen. Zulässig? (4 P.)
- (b) **Nennen** Sie die zulässige Beschäftigungszeit (Uhrzeiten) und die Mindest-Nachtruhe. (3 P.)
- (c) **Nennen** Sie Lenas Mindesturlaub und die vor Beginn nötige ärztliche Untersuchung. (4 P.)
- (d) **Nennen** Sie zwei Tätigkeiten, die für Jugendliche verboten sind. (3 P.)

Aufgabe 6 — Kündigung, Zeugnis und Mitbestimmung (14 Punkte)

StudyFlix-Vorbereitung: StudyFlix: Kündigung Ausbildung (§ 22 BBiG)

- (a) **Erläutern** Sie die Kündigungsmöglichkeiten während und nach der Probezeit (§ 22 BBiG). (5 P.)
- (b) **Unterscheiden** Sie einfaches und qualifiziertes Ausbildungszeugnis (§ 16 BBiG). (4 P.)
- (c) **Nennen** Sie, ab wie vielen Arbeitnehmern ein Betriebsrat gewählt wird und wie lange seine Amtszeit dauert. (2 P.)
- (d) **Beschreiben** Sie kurz eine Aufgabe der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV). (3 P.)

Punkte gesamt: 76

2 Lösungen

Lösung Aufgabe 1

Lösung

- (a) Die Ausbildung findet parallel an zwei Lernorten statt — deshalb „dual: im Betrieb (praktische Ausbildung) und in der Berufsschule (theoretische Ausbildung).
- (b) *Betrieb*: Vermittlung der praktischen beruflichen Handlungsfähigkeit. *Berufsschule*: Vermittlung fachtheoretischer und allgemeinbildender Kenntnisse.
- (c) *Ausbildende:r* = Vertragspartner, das Unternehmen/die Inhaberin/der Inhaber, das andere zur Ausbildung einstellt. *Ausbilder:in* = die Person, die die Ausbildung im Betrieb praktisch durchführt und dazu beauftragt ist. *Auszubildende:r* = die Person, die ausgebildet wird.

Lösung Aufgabe 2

Lösung

- (a) Das BBiG (in Kraft seit 1969, novelliert mit Wirkung ab 01.01.2020) regelt in Deutschland die Berufsausbildung: u. a. Vertrag, Pflichten, Vergütung, Prüfungen und Beendigung.
- (b) Der *Ausbildungsrahmenplan* ist Teil der Ausbildungsordnung und gibt eine grobe, bundeseinheitliche sachliche und zeitliche Gliederung vor. Der *betriebliche Ausbildungsplan* überträgt diese Vorgaben konkret auf das jeweilige Unternehmen und ist Anlage des Ausbildungsvertrages.
- (c) Reihenfolge vom Allgemeinen zum Konkreten: **BBiG** → **Ausbildungsordnung** → **Ausbildungsrahmenplan** → **betrieblicher Ausbildungsplan**.
- (d) Weil jeder Betrieb andere Abteilungen, Aufgaben und zeitliche Abläufe hat; der Plan muss auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt sein, damit alle vorgeschriebenen Inhalte tatsächlich vermittelt werden können.

Lösung Aufgabe 3

Lösung

- (a) Die/der Ausbildende und die/der Auszubildende; da der Bewerber unter 18 ist, zusätzlich die gesetzlichen Vertreter (i. d. R. beide Elternteile).
- (b) Der wesentliche Vertragsinhalt ist *schriftlich* niederzulegen (§ 11 Abs. 1 BBiG); die *elektronische Form ist ausgeschlossen*.
- (c) Fünf von neun (Beispiele): Art, sachliche/zeitliche Gliederung und Ziel; Beginn und Dauer; Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte; tägliche Ausbildungszeit; Probezeit; Vergütung; Urlaub; Kündigungsvoraussetzungen; Hinweis auf Tarifverträge/Betriebsvereinbarungen.
- (d) Bei der *zuständigen Stelle*, für kaufmännische Berufe die *IHK*. Sie führt das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse und überwacht die Ausbildung; dadurch wird das Verhältnis offiziell registriert und geschützt.

Lösung Aufgabe 4

Lösung

- (a) *Auszubildende* (§ 13): Aufgaben sorgfältig ausführen; Weisungen folgen; Betriebsordnung beachten; Werkzeug pfleglich behandeln; Stillschweigen wahren; Berichtsheft führen. *Ausbildende* (§§ 14–16): Handlungsfähigkeit vermitteln; Ausbildungsmittel kostenlos stellen; zum Berufsschulbesuch anhalten und freistellen; Fürsorge; Vergütung zahlen; Zeugnis ausstellen.
- (b) Die Probezeit muss mindestens *einen Monat* und darf höchstens *vier Monate* betragen (§ 20 BBiG).
- (c) Weil § 17 BBiG dies vorschreibt: Mit zunehmender Ausbildungsdauer wächst die Leistungsfähigkeit der Auszubildenden; die Vergütung soll dem folgen und muss daher mindestens jährlich steigen (angemessene Vergütung).
- (d) Die *Freistellung* für die Berufsschule ist Pflicht der/des Ausbildenden (§ 15). Das *Führen des Berichtshefts* ist Pflicht der/des Auszubildenden (§ 13); die Ausbildenden müssen dazu anhalten und den Nachweis durchsehen (§ 14).

Lösung Aufgabe 5

Lösung

- (a) Nicht zulässig. Jugendliche (unter 18) dürfen in der Regel höchstens *8 Stunden täglich* und *40 Stunden wöchentlich* sowie nur an *fünf* Tagen pro Woche beschäftigt werden (§§ 8, 15 JArbSchG). 9 Stunden an 6 Tagen verstößt gleich mehrfach dagegen.
- (b) Beschäftigung grundsätzlich nur von *6 bis 20 Uhr* (§ 14); nach Arbeitsende ist eine ununterbrochene Freizeit/Nachtruhe von mindestens *12 Stunden* einzuhalten (§ 13).
- (c) Als noch nicht 18-Jährige mindestens *25 Werktage* Urlaub (gestaffelt nach § 19: unter 16 mind. 30, unter 17 mind. 27, unter 18 mind. 25). Vor Ausbildungsbeginn muss eine *Erstuntersuchung* vorliegen (§ 32); innerhalb des ersten Jahres folgt die Nachuntersuchung (§ 33).
- (d) Zwei von: gefährliche Arbeiten (§ 22), Akkordarbeit (§ 23), Arbeiten unter Tage (§ 24).

Lösung Aufgabe 6

Lösung

- (a) *Während der Probezeit*: beide Seiten jederzeit, ohne Frist und ohne Grund (§ 22 Abs. 1). *Nach der Probezeit*: fristlos nur aus wichtigem Grund (außerordentlich, innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntwerden auszusprechen); ordentlich mit vier Wochen Frist nur durch die/den Auszubildende:n (Aufgabe der Ausbildung / anderer Beruf) — der Betrieb hat dieses Recht nicht (§ 22 Abs. 2, 4).
- (b) *Einfaches Zeugnis*: Art, Dauer und Ziel der Ausbildung sowie erworbene Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. *Qualifiziertes Zeugnis*: auf Verlangen zusätzlich Angaben über *Verhalten und Leistung*. Die elektronische Form ist ausgeschlossen.
- (c) Ein Betriebsrat wird ab in der Regel *fünf* ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern (davon drei wählbar) gewählt (§ 1 BetrVG); die Amtszeit beträgt *vier Jahre* (§ 21).
- (d) Beispiel: Die JAV beantragt beim Betriebsrat Maßnahmen zugunsten der jungen Beschäftigten (z. B. zu Berufsbildung und Übernahme) und wacht über die Einhaltung der für Jugendliche und Auszubildende geltenden Vorschriften.